

<제3장 임금 제1절 임금의 의의>

I. 개념[근기법 제2조 제1항 제5호]

- 근로기준법 제2조 제1항 제5호는 임금에 대하여 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.라고 규정한다. 이 정의를 통해 임금이 성립하기 위해서는 세 가지 요소를 충족해야 한다. 첫째, 사용자가 지급하는 물품이어야 한다. 여기서 사용자는 근로계약의 당사자인 사업주를 비롯하여 사업경영담당자, 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 모두 포함한다. 둘째, 명칭을 불문해야 한다. 임금이라는 용어를 사용하지 않더라도, 예를 들어 수당, 상여금, 퇴직금 등 어떤 명칭을 쓰든 실질적으로 근로의 대가라면 모두 임금에 포함된다. 이러한 명칭 불문의 원칙은 사용자가 임의로 명칭을 변경하여 법의 규율을 회피하는 것을 방지하기 위함이다. 셋째, 가장 핵심적인 요소로서 근로의 대가로 지급되어야 한다. 근로의 대가성은 임금과 다른 금품(예 : 복리 후생비, 은혜적 급부)을 구별하는 결정적 기준이 된다. 근로기준법상 임금으로 인정되어야 비로소 통화 지급, 직접 지급, 전액 지급, 정기 지급 등 근로기준법상 엄격한 임금 보호 규정의 적용을 받을 수 있다.

II. 법적 성질

1. 학설

- 임금의 법적 성질에 관하여는 크게 두 가지 견해가 대립된다.

(1) 대가설(임금일원설)

- 임금을 근로자가 제공한 노무의 대등한 대가로 파악한다. 즉, 임금은 근로계약상 주된 채무인 노무 제공 의무에 대응하는 사용자의 반대 채무로서 그 본질을 이해한다. 이는 임금 결정의 경제적 측면을 강조하며, 근로자의 노동력 가치와 업무 성과에 초점을 맞춘다.

(2) 생계비설

- 임금을 근로자 및 그 가족의 생계를 유지하기 위한 사회적 비용으로 파악한다. 이 견해는 임금의 사회적 기능과 근로자의 인간다운 생활 보장이라는 측면을 강조하며, 최저임금 제도 등 사회 정책적 규제의 법적 근거를 제공한다.

(3) 혼합설

- 현대 노동관계법에서는 임금 총액에 대해서는 대가설을 주된 법적 성질로 보면서도, 최저임금 등 일정 부분에 대해서는 생계비설의 입장을 반영하는 혼합적 태도를 취한다.

2. 판례

- 판례는 임금의 법적 성질에 대하여 명확하게 대가설(임금일원설)의 입장을 취하고 있다. 어떤 금품이 임금에 해당하는지 여부를 판단할 때, 그 명칭이나 지급 형태가 아닌 근로의 대가로 지급되는지를 실질적 기준으로 삼는다. 구체적으로, 근로자가 근로 제공과 관련하여 사용자에게 지급 의무가 있고, 그것이 계속적·정기적으로 지급되거나 단체협약, 취업규칙 등에 의해 사용자에게 지급 의무가 지워진 경우에 한하여 임금으로 인정한다. 따라서, 사용자의 호의나 은혜적 차원에서 일회적으로 지급되는 금품, 또는 근로 제공과 직접적인 관련이 없는 경조사비 등은 임금으로 보지 않는다. 이는 근로 제공이라는 계약상 반대 급부 성격을 임금의 본질로 확인한 것이다.

3. 검토

- 근로기준법 제2조의 정의 규정과 판례의 일관된 태도를 종합할 때, 임금의 주된 법적 성질은 대가설에 기초한다고 보는 것이 타당하다. 임금은 근로자의 노동력 제공에 대한 사용자의 경제적 보상이라는 본질적 기능을 가지며, 이는 근로계약의 가장 핵심적인 내용이기 때문이다. 물론, 최저임금제 등 노동법의 보호 규정은 생계비 보전이라는 사회 정책적 목적을 내포하고 있으나, 이는 대가설을 부정하는 것이 아니라, 임금 계약의 자유를 공공 질서의 측면에서 제한하는 것으로 이해해야 한다. 따라서, 개별 근로관계법상 임금의 정의는 노무 제공의 대가로서의 성격을 최우선으로 한다.

III. 구체적 내용

1. 사용자가 근로자에게 지급하는 물품

(1) 지급 주체

- 지급 주체는 원칙적으로 근로계약을 체결한 사용자여야 한다. 제3자가 지급하는 금품(예 : 고객의 팁, 복지 재단이 별도로 지급하는 지원금)은 사용자의 지배 관리 하에 운영되거나 단체협약 등에 따라 사용자의 지급 의무가 명시되지 않는 한 원칙적으로 임금으로 보지 않는다. 다만, 사용자가 실질적으로 제3자에게 지급을 위임하거나 보조금을 지급하는 등 간접적 개입이 있는 경우에는 개별적 판단이 필요하다.

(2) 지급 물품의 형태

- 근로기준법상 임금은 원칙적으로 통화로 지급되어야 한다(통화 지급 원칙). 따라서, 현물 또는 물품의 형태로 지급되는 것은 예외적으로만 인정된다. 근로기준법 제43조는 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 통화 외의 것으로 지급할 수 있도록 제한하고 있다. 이러한 현물 지급 제한은 근로자가 임금을 자유롭게 사용할 수 있도록 그 가치의 안정성과 확실성을 보장하기 위함이다.

2. 근로의 대가

- 임금의 정의에서 가장 중요한 요소는 그 금품이 근로의 대가로 지급되어야 한다는 점이다. 대가성 판단은 임금 인정 여부의 핵심이다.

(1) 대가성의 의미

- 대가성이란 근로자가 노무를 제공한 것에 대한 보상 또는 그 노무 제공을 전제로 사용자가 지급할 의무를 지는 것을 의미한다. 이는 반드시 노동력의 양이나 질에 정비례하여 지급되는 것을 요구하지는 않는다. 오히려 사용자가 그 지급에 관하여 의무를 지고 있는지 여부가 중요하다. 계속적이고 정기적인 지급 관행, 단체협약이나 취업규칙 등에 명시된 지급 의무 등은 대가성을 뒷받침하는 주요 징표가 된다.

(2) 대가성이 부정되는 경우

- 다음과 같은 금품은 원칙적으로 근로의 대가성이 부정되어 임금으로 보지 않는다.

① 사용자의 은혜적 급부

- 근로자의 특정 노무 제공과 직접적인 관련 없이 사용자의 호의 또는 경영상 재량으로 일시적으로 지급하는 금품이다. 예를 들어 경영 성과에 따라 일시적으로 지급하는 격려금 중 노사 간의 지급 의무 약정이 없는 경우가 여기에 해당한다.

② 복리후생적 급부

- 근로자의 실비 변상 또는 근로자의 생활 편의 및 복지 증진을 목적으로 지급하는 금품이다. 예를 들어 숙직비 중 실비 변상적 성격의 금품, 경조사비, 출장비 등이 이에 해당한다. 이러한 금품은 노동력 제공의 반대 급부가 아니라 근로관계 존속에 따른 부수적 지원 성격이 강하다.

③ 실비변상액

- 근로자가 업무 수행을 위하여 지출한 비용을 보전해 주는 금품이다. 식대, 교통비, 통신비 등의 명목으로 지급되더라도 그 실질이 실비 변상 성격이 강하다면 임금으로 보지 않는다. 다만, 그 금액이 실비 변상액을 훨씬 초과하여 실질적으로 근로의 대가를 포함하고 있다면 그 초과분은 임금으로 볼 수 있다.

IV. 결론

- 임금근로기준법상 근로자 보호의 핵심 대상으로서, 그 개념은 사용자가 근로의 대가로 지급하는 일체의 금품이라는 세 가지 요소로 구성된다. 이중 가장 중요한 법적 성질은 근로 제공에 대한 대가라는 대가설적 성격이며, 판례 역시 지급의 의무성과 대가성을 중시하여 임금 여부를 판단한다. 복리후생적 금품이나 은혜적 급부 등은 대가성이 부정되어 임금 보호 규정의 적용을 받지 않으므로, 개별 금품의 실질적 대가성을 판단하는 것이 노동법적 쟁점의 핵심이다. 이러한 임금의 법적 성질 규정은 근로자의 생존권 확보를 위한 최소한의 제도적 장치로 기능한다.